DOCUMENT CONFIDENTIEL

ANALYSE FINANCIERE DIANE
ET MOBILE DE L'ESCROQUERIE AUX FONDS PUBLICS

Qwant SAS : une entreprise structurellement insolvable
maintenue artificiellement en vie par des fonds publics
obtenus par tromperie

Stephane ERARD c/ Qwant SAS, Eric LEANDRI, Jean-Charles CHEMIN, Pierre VIGNAUX

Mars 2026

Document de travail — Ne constitue pas un avis juridique

1. Objet du present document

Le present document analyse le rapport Diane (base de donnees financieres Bureau van Dijk) de Qwant SAS, mis a jour au 19 octobre 2018 avec les comptes sociaux 2011-2016. **Il demontre que Qwant etait une entreprise structurellement defaillante qui ne pouvait survivre qu'en obtenant des fonds publics — et que cette obtention reposait sur une tromperie organisee.**

Ce document constitue une piece essentielle du dossier de Stephane Erard, lanceur d'alerte, car il etablit le **mobile economique** de l'escroquerie dans laquelle il a ete enrole a son insu : Qwant ***avait besoin*** de mentir pour survivre.

2. Portrait financier de Qwant : une hemorragie continue

2.1 Pertes nettes : cinq annees consecutives de deficits

Le rapport Diane revele que Qwant n'a **jamais ete rentable** depuis sa creation en 2011. Les pertes se sont aggravees de maniere spectaculaire :

Exercice	Benefice ou perte (EUR)	Rentabilite nette (%)	Capacite d'autofinancement (EUR)
31/12/2011	-304 202	n.d.	-304 093
31/12/2012	-492 574	-216,49%	-210 721

31/12/2014	-1 140 118	-83,71%	-528 008
31/12/2015	-4 057 038	-1 131,93%	-2 190 204
31/12/2016	-3 743 953	-567,34%	-2 155 949

En cinq exercices, Qwant a accumule **pres de 10 millions d'euros de pertes nettes cumulees**. La capacite d'autofinancement est negative chaque annee : l'entreprise ne genere pas assez de tresorerie pour financer ses operations courantes, encore moins pour investir.

2.2 Tresorerie : l'agonie

Exercice	Tresorerie nette (EUR)	Disponibilites nettes (EUR)
31/12/2011	193 051	193 051
31/12/2012	67 552	67 552
31/12/2014	1 537 721	1 537 721
31/12/2015	16 374	16 374
31/12/2016	767	767

Au 31 decembre 2016, Qwant disposait de **767 euros de tresorerie**. Sept cent soixante-sept euros. Pour une entreprise de 48 salaries, avec 3,3 millions d'euros de charges de personnel annuelles. **C'est une entreprise en etat de cessation de paiement de fait.**

2.3 Explosion de l'endettement financier

Exercice	Dettes financieres (EUR)	Taux d'endettement (%)	Endettement global (jours)
31/12/2011	284 592	-96,73%	n.d.
31/12/2012	938 090	140,96%	2 827
31/12/2014	1 190 557	16,28%	599
31/12/2015	2 311 249	67,03%	13 630
31/12/2016	8 120 844	2 652,42%	7 143

Les dettes financieres passent de 284k EUR a **8,12 millions d'euros en 2016** — multipliees par 28 en cinq ans. Le taux d'endettement atteint **2 652%** en 2016. L'entreprise est sur-endetee de maniere abyssale. **Cet endettement correspond aux fonds publics injectes (CDC, BEI) pour maintenir Qwant en vie.**

3. La CDC au capital : un investissement politique, pas economique

3.1 Le contexte politique : la « souverainete numerique »

Le rapport Diane identifie la **Caisse des Depots et Consignations (CDC) comme actionnaire a 20%** de Qwant (page 6, « Derniers actionnaires connus »). La CDC, bras financier de l'Etat francais, n'investit pas 15 millions d'euros dans une start-up deficitaire par hasard.

L'investissement de la CDC dans Qwant s'inscrit dans un contexte politique precis : apres les revelations Snowden (2013), la France cherche a construire une « souverainete numerique » face a Google. Qwant est presente comme le « moteur de recherche europeen qui respecte la vie privee » — un projet politique porte au plus haut niveau de l'Etat.

3.2 Les actionnaires au 19 octobre 2018

Actionnaire	Pays	Part directe (%)	Type
Axel Springer International Holding GmbH	DE	20,00%	Corporate
Caisse des Depots et Consignations	FR	20,00%	Banque publique
Mr Axel Springer	FR	20,00%	Individuel
Axel Springer Digital Ventures GmbH	DE	18,40%	Venture
Mr Jean-Manuel Rozan	n.d.	9,99%	Individuel
Alderville Holding	BE	1,41%	Holding
Mr Eric Leandri	FR	n.d.	Individuel

La CDC detient 20% pour un investissement de 15 millions d'euros. La BEI (Banque Europeenne d'Investissement) a egalement injecte 25 millions d'euros en pret. **Au total, plus de 40 millions d'euros de fonds publics** ont ete injectes dans une entreprise qui, selon ses propres comptes, perdait des millions chaque annee et etait en cessation de paiement de fait.

3.3 Pourquoi la CDC investit « a tout prix »

La question qui se pose est : pourquoi un investisseur public aussi sophistique que la CDC investit-il dans une entreprise en faillite technique ? La reponse est politique :

> **— La souverainete numerique est un objectif strategique national, porte par le gouvernement**
>
> — Qwant est le seul candidat credible comme « alternative europeenne a Google »
>
> — L'investissement de la CDC est un signal politique autant qu'economique

— Admettre l'echec de Qwant = admettre l'echec de la politique de souverainete numerique

Dans ce contexte, Qwant **ne pouvait pas se permettre de reveler la realite** : qu'elle n'avait pas de technologie propre, qu'elle dependait a 100% de Bing/Microsoft, et que les donnees des utilisateurs n'etaient pas anonymisees. Admettre cela, c'etait perdre la CDC, perdre la BEI, et mourir. **La fraude n'etait pas un choix — c'etait une necessite de survie.**

4. La mecanique de l'escroquerie : mentir pour survivre

4.1 Ce que Qwant affirmait aux investisseurs publics

Pour obtenir et conserver les fonds CDC/BEI, Qwant devait demontrer trois choses :

1. **Une technologie de recherche souveraine** (independance vis-a-vis de Google et Microsoft)
2. **Le respect de la vie privee des utilisateurs** (anonymisation des donnees, pas de tracking)
3. **Une trajectoire economique credible** (perspective de rentabilite)

Aucune de ces trois affirmations n'etait vraie.

4.2 La realite technique (preuves)

1. Dependance totale a Bing/Microsoft

Qwant ne disposait d'aucun index de recherche propre. Toutes les requetes etaient transmises a l'API Bing de Microsoft, qui fournissait les resultats. Qwant etait un **habillage graphique de Bing**, pas un moteur de recherche autonome. Les 13 220 commits analyses dans le forensique git le confirment.

2. Absence totale d'anonymisation

Les donnees transmises a Microsoft comprenaient le triptyque IP/24 + User-Agent + requete de recherche, permettant une re-identification a 80,62% selon l'etude propre de Microsoft Research (NDSS 2012). **En 2019, Qwant envoyait meme l'IP complete a Microsoft** — pire que ce que Stephane Erard avait denonce en 2016. La CNIL l'a confirme en fevrier 2025 apres 5 ans d'enquete.

3. Falsification de l'audit CDC (mai 2016)

Pour l'audit technique commande par la CDC, Qwant a cree une branche « demo » avec du code falsifie. L'email de Jonathan Cassar (developpeur) est explicite : « ***J'ai remplace par un call fake*** ». 125+ tags de production contiennent du code contamine. C'est du **faux et usage de faux (art. 441-1 C. penal)** au service d'une escroquerie.

4.3 Le rapport Diane comme preuve du mobile

Le rapport Diane etablit le chainon manquant entre la fraude technique et le mobile economique :

Qwant perdait entre 300 000 et 4 millions d'euros par an. Sa tresorerie etait a zero. Ses dettes financieres (fonds publics) representaient 8 millions. Sans les injections CDC et BEI, Qwant n'existait plus. **La tromperie sur la technologie et l'anonymisation n'etait pas un detail — c'etait la condition sine qua non de la survie de l'entreprise.**

C'est ce qui distingue cette affaire d'un simple manquement au RGPD ou d'un licenciement abusif classique. Il s'agit d'une **escroquerie aux fonds publics en bande organisee** (art. 313-1 et 313-2 C. penal — 7 ans d'emprisonnement, 750 000 EUR d'amende), dont le mobile etait la survie financiere d'une entreprise insolvable.

5. Stephane Erard : enrole a son insu dans la fraude

5.1 Ce que Stephane Erard ne savait pas

Lorsque Stephane Erard travaillait comme developpeur chez Qwant (2015-2017), il ne savait pas :

— **Que l'entreprise etait en situation de faillite technique** (le rapport Diane, accessible uniquement via des bases de donnees professionnelles, n'a ete porte a sa connaissance qu'en 2020)

— Que les fonds publics (CDC 15M EUR, BEI 25M EUR) avaient ete obtenus par tromperie

— Que le code qu'il developpait servait a alimenter une facade **presentee frauduleusement comme une technologie souveraine**

— Que les donnees des utilisateurs qu'il contribuait a traiter n'etaient pas anonymisees comme affirme publiquement

Stephane Erard a ete **instrumentalise comme outil involontaire d'une fraude portant sur plus de 40 millions d'euros de fonds publics**. Il ne l'a decouvert que progressivement, par etapes traumatisantes.

5.2 La chronologie de la decouverte

Date	Evenement	Impact psychologique
2016	Premiers soupcons techniques : decouverte que les donnees ne sont pas anonymisees	Inquietude, debut du questionnement
25 aout 2016	Premiers tweets d'alerte publique — le jour meme de la mise en arret	Rupture, passage a l'acte d'alerte

	maladie	
Dec. 2016	Signalement interne a Victoire Yau (DPO) : reponse « non non t'inquiete »	Sentiment d'impuissance, inaction de l'employeur
2017	Licenciement en represailles + citation directe en diffamation (SLAPP)	Effondrement, hospitalisation psychiatrique (sept.-nov. 2017)
2018	Obtention de l'ALD a 100% — etat depressif majeur confirme	Chronicisation de la pathologie
2020	Rapport Diane : decouverte de l'insolvabilite structurelle de Qwant	Realisation du mobile de l'escroquerie — reactivation traumatique
Fev. 2025	Decision CNIL : confirmation que les traitements etaient illicites depuis le debut	Validation definitive — l'alerte etait fondee depuis le premier jour

Chaque decouverte a **amplifie le traumatisme** : d'abord des soupcons, puis la realisation d'avoir ete utilise, puis la preuve que l'entreprise etait insolvable (rapport Diane 2020), puis la confirmation officielle par la CNIL (2025). **Ce n'est pas un evenement traumatique ponctuel mais un processus continu de revelation sur 10 ans.**

6. Consequences juridiques : le rapport Diane comme piece a conviction

6.1 Preuve du mobile de l'escroquerie (art. 313-1 C. penal)

Le rapport Diane etablit que Qwant **avait un besoin vital de fonds publics pour survivre**. Ce besoin constitue le mobile de l'escroquerie : sans les fonds CDC et BEI, l'entreprise mourait. La tromperie sur la technologie et l'anonymisation etait le moyen ; la survie financiere etait le mobile.

6.2 Preuve de la connaissance des dirigeants

Eric Leandri, en tant que PDG et president depuis le 12 juin 2016 (source : rapport Diane, page 5), **ne pouvait ignorer la situation financiere catastrophique** de l'entreprise qu'il dirigeait. Il connaissait les pertes, l'endettement, et le fait que les fonds publics etaient la seule source de survie. Pourtant, il continuait a affirmer publiquement que Qwant etait un « moteur souverain qui protege la vie privee ». **Cette connaissance personnelle de la realite financiere aggrave la qualification penale.**

6.3 Preuve du prejudice subi par les investisseurs publics

La CDC (10 743 millions d'euros de chiffre d'affaires, 99 672 employes — source Diane) et la BEI ont investi un total de **plus de 40 millions d'euros** dans une entreprise qui, selon ses propres comptes, n'avait aucune perspective de rentabilite. Ces fonds publics — l'argent des contribuables francais et europeens — ont ete obtenus par des manoeuvres frauduleuses : presentation trompeuse d'une technologie qui n'existait pas, audit falsifie (branche « demo »), mensonges sur l'anonymisation.

6.4 La filiale Xilopix : indice de la fraude plus large

Le rapport Diane revele que Qwant detenait **100% de Xilopix** (statut UO+ — en cessation de paiement). Xilopix etait une societe de recherche d'images rachetee par Qwant, presentee comme la brique technologique qui donnerait a Qwant une independance vis-a-vis de Bing. Ce rachat a ete utilise pour justifier des levees de fonds. **Or Xilopix est elle aussi en faillite (ZP = cessation de paiement)** selon le rapport Diane. La promesse technologique etait vide.

7. La dimension politique : pourquoi la CDC ne pouvait pas reculer

L'investissement de la CDC dans Qwant n'etait pas un simple placement financier. C'etait un **acte politique** inscrit dans la strategie nationale de souverainete numerique. Plusieurs elements le confirment :

— La CDC a investi **malgre des comptes catastrophiques** visibles dans les bilans deposes (Diane). Un due diligence financier standard aurait rejete cet investissement.

— L'investissement intervient a un moment politique precis : l'apres-Snowden, la montee des GAFA, les discours sur la souverainete numerique europeenne.

— Eric Leandri etait recu a l'Elysee et au ministere du Numerique comme le champion de l'alternative francaise a Google.

— La CDC, bras arme de la politique industrielle de l'Etat, ne pouvait pas reconnaitre publiquement avoir investi 15 millions d'euros d'argent public dans une coquille vide.

Cette pression politique explique pourquoi la fraude a pu durer si longtemps et pourquoi les lanceurs d'alerte comme Stephane Erard ont ete brises plutot qu'ecoutes. **Reconnaitre la fraude, c'etait reconnaitre l'echec d'une politique publique.**

Le soutien politique au plus haut niveau est illustre de maniere spectaculaire par un tweet d'**Emmanuel Macron**, alors ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numerique :

> ***« Bravo au nouveau @Qwantcom ! Un Google francais en marche »***
>
> *— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron), 14 avril 2015 a 17h13, plateforme X (ex-Twitter). 31 reponses, 156 reposts, 85 likes.*

Ce tweet est juridiquement significatif a plusieurs titres :

— **Date : avril 2015.** A cette date, le rapport Diane montre deja une tresorerie de 767 € (2016) et des pertes cumulees abyssales. Le premier business plan de Qwant etait encore centre sur l'exploitation de donnees personnelles (pivot post-Snowden a peine amorce). La dependance a Bing etait totale. Macron qualifie pourtant Qwant de « Google francais ».

— **Formulation : « Un Google francais en marche ».** Cette formule, qui rappelle le nom du futur parti presidentiel, assimile Qwant a un moteur de recherche souverain capable de rivaliser avec Google. C'est exactement le narratif frauduleux que Leandri a construit et que les investisseurs publics (CDC, BEI) ont finance.

— **Niveau d'engagement.** Le futur President de la Republique adoube personnellement et publiquement Qwant. Ce soutien cree un effet de protection politique : contester Qwant, c'est contester un projet soutenu par Macron. Pour un lanceur d'alerte comme Erard, cela signifie que son alerte menace non seulement une entreprise, mais un edifice politique au sommet de l'Etat.

— **Piece a conviction.** Ce tweet est un document public, horodate, non supprime, toujours accessible. Il etablit de maniere irrefutable que le narratif de « souverainete numerique » de Qwant beneficiait d'un soutien politique au plus haut niveau, rendant toute alerte interne (comme celle d'Erard) politiquement explosive et expliquant la violence des represailles.

7bis. Le hiatus BPI France / CDC : la preuve que la fraude etait identifiable

Un article de **La Lettre A du 9 mars 2017** revele un fait capital : **BPI France avait refuse de financer Qwant** peu avant que la CDC ne decide d'investir ses 15 millions d'euros. Les raisons de ce refus sont explicites : le scepticisme autour de la nature des liens unissant Qwant au moteur de recherche de Microsoft, Bing.

7bis.1 Ce que l'article de La Lettre A revele

L'article etablit les faits suivants :

— **BPI France a examine le dossier Qwant et l'a rejete.** L'organisme public d'investissement a identifie le probleme fondamental : la dependance a Microsoft/Bing. Un due diligence standard a suffi pour voir la realite.

— **La CDC a investi malgre ce refus.** Alors que BPI France, organisme specialise dans l'investissement dans les entreprises innovantes, a refuse, la CDC a decide d'investir 15 millions d'euros. Cela confirme que la decision etait politique, pas economique.

— **La CDC admet un « partenariat commercial » avec Microsoft** tout en dementant tout « accord technologique ». Cette distinction semantique est une tentative de minimiser la realite : Qwant dependait a 100% de l'API Bing pour ses resultats de recherche.

— **Qwant utilisait des serveurs chinois Huawei.** Detail revelateur : le « moteur de recherche souverain europeen » utilisait des serveurs du geant chinois. Cela contredit frontalement le narratif de souverainete technologique.

7bis.2 Consequences juridiques du hiatus BPI/CDC

Le refus de BPI France a trois consequences juridiques majeures :

1. La fraude etait identifiable par un investisseur diligent. Si BPI France a vu le probleme, la CDC pouvait le voir aussi. Cela pose la question : la CDC a-t-elle ete trompee (escroquerie classique) ou a-t-elle choisi d'ignorer les signaux d'alerte pour des raisons politiques (complicite par abstention) ?

2. Le motif politique de l'investissement est etabli. La CDC affirme elle-meme que l'investissement est « conforme a ses principes d'intervention, visant a promouvoir des activites en relation avec la souverainete numerique ». Ce n'est pas un critere de rentabilite financiere — c'est un critere politique.

3. L'alerte d'Erard portait sur exactement le meme sujet. Stephane Erard denoncait la dependance a Bing et l'absence d'anonymisation — soit exactement les raisons pour lesquelles BPI France a refuse d'investir. Son licenciement pour ces memes denonciations est donc la preuve que Qwant voulait faire taire ce que BPI avait deja identifie.

7bis.3 Le schema complet de la fraude

Le hiatus BPI/CDC complete le tableau :

BPI France refuse (raison : liens avec Bing) → La CDC investit quand meme (raison : souverainete numerique = politique) → Pour justifier cet investissement politique, Qwant doit maintenir le mensonge (technologie propre, anonymisation) → L'audit CDC est falsifie (branche « demo », email Cassar) → Erard decouvre et alerte → Erard est licencie et poursuivi en diffamation (SLAPP) → 10 ans de destruction.

La chaine causale est complete : du refus de BPI (preuve que le probleme etait visible) a la destruction d'un lanceur d'alerte (preuve que le probleme devait etre cache), en passant par la falsification de l'audit (preuve que le probleme etait dissimule activement).

7ter. La gouvernance Qwant : un pouvoir absolu au service de la fraude

Une enquete de **La Lettre A du 29 octobre 2018** (Robin Carcan) revele la structure de gouvernance de Qwant et le controle absolu exerce par Eric Leandri sur l'ensemble du groupe. Cette structure est un element cle pour comprendre comment la fraude a pu etre maintenue sur une aussi longue periode, et pourquoi les lanceurs d'alerte comme Erard devaient etre reduits au silence.

7ter.1 Le controle absolu de Leandri

L'enquete revele plusieurs mecanismes de controle :

— **Presidence irrevocable.** Selon l'article 14 des statuts de la SAS Angels 2 (holding qui regroupe tous les actionnaires prives), le president Eric Leandri est irrevocable. 87 associes sont regroupés dans cette holding, mais aucun ne peut remettre en cause son autorite.

— **Brevets deposes au nom personnel.** Leandri a depose a son propre nom tous les brevets concernant Qwant. En cas de liquidation, les brevets restent sa propriete personnelle — pas celle de la societe ni de ses investisseurs.

— **Depart du cofondateur financier.** Jean-Manuel Rozan, cofondateur qui avait pilote l'essentiel du financement d'amorcage et organise le « tour de table des millionnaires », a quitte ses fonctions debut 2017. Sept ans apres la creation, c'est Leandri seul qui detient « tous les pouvoirs ». Il preside la quinzaine de societes gravitant autour de Qwant.

— **Galaxie de societes satellites.** Leandri preside une quinzaine de societes gravitant autour de Qwant, formant une galaxie opaque qui rend le controle financier extremement difficile. Cette structure favorise la dissimulation de la realite economique.

7ter.2 Un reseau d'influence au service du narratif

L'article revele l'ampleur du reseau d'influence construit par Leandri pour proteger Qwant et son narratif de « souverainete numerique » :

— **Soutien politique au plus haut niveau.** Le moteur a ete deploye au CESE, a l'Assemblee nationale, au ministere des armees, chez France televisions (10 000 postes) et au Conseil regional d'Ile-de-France. Leandri a participe au voyage presidentiel de Macron en Chine. Le secretaire d'Etat Mounir Mahjoubi recensait Qwant sur son site.

— **Dimension franco-allemande.** L'investissement CDC (18,5 M€) est intervenu quelques semaines apres une rencontre Hollande-Merkel. Le projet Qwant s'inscrivait dans une dynamique politique franco-allemande de « souverainete numerique europeenne ».

— **Cautions morales strategiques.** Tristan Nitot (ex-Mozilla France, militant vie privee), Guillaume Champeau (ex-Numerama, devenu directeur ethique et affaires juridiques de Qwant) — des personnalites connues dans le monde de la vie privee numerique ont ete recrutees pour consolider l'image de Qwant. Ce sont des boucliers reputationnels.

— **Actionnaires de prestige.** Philippe Douste-Blazy, Michel Cicurel (ex-Compagnie financiere Edmond de Rothschild), Christian Langlois-Meurinne (directeur de l'IDI), Franck Ullmann-Hamon (administrateur du magazine Marianne) — un reseau de personnalites qui credibilise le projet et rend toute contestation extremement risquee.

7ter.3 La pression financiere : le moteur de la fraude

L'article confirme ce que le rapport Diane demontre chiffres a l'appui :

— **Comptes 2017 non publies.** La societe, qui emploie 160 personnes, n'a pas publie ses comptes 2017. Le chiffre d'affaires reel reste opaque.

— **Revenus en croissance mais illusoires.** Leandri affirmait un CA en croissance de 500% par rapport a 2016 (500 000 €). Meme avec une croissance x5, cela reste derisoire face aux pertes structurelles revelees par le rapport Diane.

— **Menace de tresorerie.** Sans nouvel investisseur (public ou prive) d'ici debut 2019, la societe risquait de rencontrer des problemes de tresorerie. Le rapport Diane montrait deja une tresorerie de 767 € en 2016 — la situation etait donc desesperee.

— **Le revenu principal est la publicite.** Or les liens publicitaires sur Qwant renvoient vers la regie publicitaire de Microsoft. Autrement dit, meme le revenu de Qwant depend de Microsoft — le moteur que Qwant pretend remplacer.

7ter.4 Consequences pour le dossier Erard

Cet article apporte quatre elements decisifs pour le dossier :

1. Le controle absolu de Leandri etablit sa responsabilite penale personnelle. Il ne peut pas se retrancher derriere un conseil d'administration ou des decisionnaires multiples : il est le seul maitre a bord, avec un mandat irrevocable et les brevets a son nom.

2. La dimension politique explique pourquoi la fraude a ete toleree. Qwant etait devenu un symbole politique de la souverainete numerique europeenne. Denoncer Qwant, c'etait denoncer un choix politique soutenu au plus haut niveau de l'Etat. C'est ce qui rend le licenciement d'Erard encore plus grave : il n'a pas ete licencie pour des raisons professionnelles, mais parce que ses alertes menacaient un edifice politique.

3. Le recrutement de Champeau comme directeur ethique est un fait aggravant. Un journaliste specialise en numerique, recrute au poste de directeur ethique et affaires juridiques, ne pouvait pas ignorer la dependance a Bing ni l'absence d'anonymisation. Sa presence dans l'organigramme servait a credibiliser un narratif dont il connaissait necessairement la faussete.

4. Le reseau d'actionnaires de prestige explique l'intimidation. Quand un lanceur d'alerte s'attaque a une structure soutenue par des personnalites politiques, mediatiques et financieres de ce calibre, la poursuite en diffamation (SLAPP) et le licenciement prennent une dimension de representailles institutionnelles, pas simplement professionnelles.

7quater. Le peche originel : Qwant, un business de donnees personnelles reconverti par opportunisme

Une enquete de **La Lettre A du 20 juillet 2020** (Robin Carcan) revele ce que les dirigeants de Qwant ont toujours dissimule : avant de se presenter comme le champion de la vie privee, Qwant etait un projet fonde sur l'exploitation de donnees personnelles. Ce revirement strategique, motive

par l'opportunisme et non par la conviction, est un element fondamental pour caracteriser l'intention frauduleuse.

7quater.1 Le premier business plan : exploiter les donnees

A sa creation en 2011, Qwant projetait de developper un moteur capable d'agreger des donnees issues de Facebook, Google et d'autres sources. Les fondateurs (Leandri, Rozan, Constant/Pertimm) envisageaient de cibler des fonds de capital-risque, y compris dans la Silicon Valley. L'offre B to B visait a permettre aux marques d'identifier leurs fans, connaitre leurs preferences, etc.

— **Acquisition d'iFrame Apps via Alberto Chalon.** Leandri a approche Gauthier Bros, createur du formulaire de contact Facebook et detenteur d'une base de 21 millions de mails qualifies, declaree a la CNIL. La societe Social Ventures est creee, Qwant s'engageant a verser 500 000 € pour le fonds de roulement.

— **Objectif reel : fouiller dans les posts prives de Facebook.** L'acquisition d'iFrame Apps par Qwant etait motivee par la volonte de creer un moteur capable de fouiller dans les posts prives de Facebook pour identifier les fans d'une marque. La base de donnees etait la pepite convoitee.

— **Piratage presume et base valorisee a 11 millions d'euros.** Les relations se sont tendues. Bros suspecte Qwant d'avoir copie ses serveurs et transfere sa base de donnees. Un gestionnaire du serveur chez OVH a temoigne au proces que la base a bien ete piratee, sans pouvoir identifier les commanditaires. La base a ete estimee a 11 M€ par le cabinet Gica, et a possiblement servi a etayer la valorisation de Qwant a 50 M€ en 2014.

— **Les 500 000 € promis n'ont jamais ete verses.** Gauthier Bros n'a jamais vu la couleur de cet engagement. Le protocole a meme disparu de son bureau.

7quater.2 Le pivot opportuniste vers la privacy

L'article revele le mecanisme du changement strategique :

— **Echec du capital-risque.** Qwant n'a pas pu ouvrir la porte du capital-risque entre Paris et San Francisco car un audit technique inevitablement demande aurait revele la realite. C'est precisement la raison pour laquelle la porte de l'Etat a ete sollicitee.

— **L'affaire Snowden comme aubaine.** Mi-2013, l'affaire Snowden met en lumiere la surveillance generalisee de l'internet. Qwant saisit l'opportunite pour muter vers un storytelling anti-GAFAM et l'ecosysteme de la privacy — par necessite commerciale et opportunisme politique, pas par conviction.

— **La suite logique : seduire la CDC.** Le pivot strategique mene directement a l'arrivee de la CDC en 2017, avec la falsification de l'audit Cardiweb pour minimiser la dependance a Bing. L'article confirme que des modifications de derniere minute demandees par la direction aux developpeurs ont minimise le recours a Bing lors de l'audit CDC.

7quater.3 La galaxie offshore et les paradis fiscaux

L'enquete revele une structure actionnariale opaque impliquant des juridictions offshore :

— **Bad Boys SA (Luxembourg), societe d'Alberto Chalon** (actionnaire historique et ex-DG de Qwant jusqu'en juillet 2018), flashee par les radars des Panama Papers. Renommee discretement « AVC Ventures » fin 2019 quand les critiques fusaient.

— **Actionnaires entre Delaware, Luxembourg et Panama** alors que le CA de Qwant n'etait que de 7 M€ en 2019. Deux membres du board apparaissent dans au moins 300 societes, dont beaucoup au Grand-Duche.

— **Rapport Mathieu de 83 pages** envoye a Matignon, l'Elysee et aux parlementaires, detaillant la galaxie de societes gravitant autour de Qwant.

7quater.3bis L'opacite comptable systematique : le non-depot des comptes

Un article de **La Lettre A du 27 fevrier 2020** revele que l'ensemble des entites du groupe Qwant ont fait le choix delibere de ne pas publier leurs comptes, en violation de leurs obligations legales.

— **Qwant Music** (filiale corse creee en 2017) n'a jamais depose ses comptes. Le tribunal de commerce d'Ajaccio a refuse la demande de prolongation formulee par l'avocat de longue date du groupe, Laurent Salem.

— **Aucune des entites principales n'a publie les comptes 2018 :** ni Qwant SAS (maison mere a Paris), ni Qwant Research, ni Qwant Enterprise, ni Qwant Med. L'opacite est totale et concertee sur l'ensemble de la galaxie.

— **Revenus publicitaires derisoires.** Selon des tableaux internes de tresorerie reveles par La Lettre A (LLA du 15/01/20), Qwant n'a engrange que 2,3 millions d'euros de revenus publicitaires sur le premier semestre 2019. Cela confirme l'absence totale de modele economique viable.

— **Laurent Salem, avocat central du dispositif.** C'est lui qui tente d'obtenir les delais pour le non-depot, et c'est le meme avocat qui facturera 5 400 € aux actionnaires d'Angels 1 pour leur dissolution en 2025. Il est l'architecte juridique de l'opacite du groupe.

Consequence juridique : le non-depot des comptes est un delit prevu par les articles L232-21 a L232-23 du Code de commerce. Mais au-dela du delit en soi, c'est un indice fort de dissimulation de la realite financiere aux investisseurs publics (CDC, BEI). Si les comptes avaient ete deposes, la catastrophe financiere aurait ete visible de tous — et l'escroquerie mise a jour plus tot. Le choix delibere de ne pas les deposer est un acte de recel et de dissimulation qui renforce la qualification d'escroquerie en bande organisee.

7quater.4 La confirmation de la falsification de l'audit CDC

L'article apporte deux confirmations cruciales :

— **Audit Cardiweb 2016 falsifie.** La Lettre A confirme que lors de l'audit mene par Cardiweb pour le compte de la CDC, des modifications de derniere minute demandees par la direction aux developpeurs de Qwant avaient minimise le recours a Bing. C'est exactement ce que Stephane Erard denoncait : la branche « demo » et l'email de Corinne Cassar.

— **64% des resultats provenaient de Bing.** Le Media a demontre, dans une enquete du 18 mai 2020, que 64% des resultats web de Qwant provenaient de Bing en septembre 2019. Cela confirme l'absence totale de technologie propre.

7quater.5 Consequences pour le dossier Erard

Cet article est devastateur pour la defense de Qwant et de ses dirigeants :

1. L'intention frauduleuse est demontree des l'origine. Qwant n'a jamais ete un projet de privacy. C'etait un business de donnees personnelles reconverti par opportunisme apres l'affaire Snowden. Le narratif de « souverainete numerique » etait un outil de seduction des investisseurs publics, pas une vocation.

2. L'audit falsifie est confirme par une source independante. La Lettre A, journal d'investigation professionnel, confirme les modifications de derniere minute de l'audit Cardiweb. Ce n'est plus la parole d'Erard contre celle de Qwant : c'est un fait journalistiquement etabli.

3. La structure offshore renforce la qualification d'escroquerie en bande organisee. La presence de societes dans des paradis fiscaux (Panama Papers, Luxembourg, Delaware) autour d'une entreprise a 7 M€ de CA est un indice classique de fraude financiere sophistiquee.

4. Le rapport Mathieu de 83 pages est un element de corroboration. Un autre ancien dirigeant (Xilopix/Xaphir) a produit un rapport d'alerte envoye aux plus hautes autorites de l'Etat, confirmant les memes constats que ceux d'Erard. Il y a convergence des alertes.

5. Le pattern de destruction des lanceurs d'alerte se repete. Gauthier Bros (piratage de sa base, promesses non tenues), Eric Mathieu/Xilopix (liquidation conflictuelle), Stephane Erard (licenciement, SLAPP) — un schema systematique de neutralisation de quiconque menace le narratif.

7quinquies. L'epilogue : les actionnaires ruines, la preuve ultime du prejudice

Un article de **La Lettre A du 19 mars 2025** documente l'epilogue de la saga Qwant : la dissolution de la holding Angels 1 et le reglement des petits actionnaires a une fraction de leur investissement initial. Ce denouement constitue la preuve ultime du prejudice cause par la fraude.

7quinquies.1 Le bilan financier des actionnaires

Les faits sont accablants :

— **Environ 80 petits actionnaires regroupes dans Angels 1** recuperent au total environ 150 000 € apres la vente de Qwant aux freres Klaba (Octave et Miroslav, fondateurs d'OVH) et a la CDC en juin 2023, au prix de 3,80 € par titre.

— **Prix d'achat initial : entre 10 et 20 € par titre.** Les actionnaires ont donc perdu entre 62% et 81% de leur investissement. Total initial estimee a environ 1 M€ pour l'ensemble de la holding.

— **L'avocat Laurent Salem facture 5 400 € pour la dissolution d'Angels 1.** Les actionnaires estiment que ces frais devraient etre supportes par Leandri ou la CDC, pas par eux.

7quinquies.2 Le reseau de personnalites impliquees

L'article confirme l'identite des actionnaires historiques :

— **Philippe Douste-Blazy** (ancien ministre de la Sante, de la Culture, des Affaires etrangeres)

— **Thierry Gaubert** (ex-collaborateur de Nicolas Sarkozy, condamne dans l'affaire Karachi)

— **Muriel Domange** (ex-femme du journaliste Guillaume Durand)

— **Jean-Charles Chemin** (figure cle du dossier Erard — c'est lui qui a gere le licenciement)

— **Francois Messager, Laurent Salem** et d'autres personnalites.

7quinquies.3 Consequences pour le dossier Erard

Ce denouement apporte trois elements decisifs :

1. Le prejudice financier des investisseurs est quantifie. Les actionnaires ont perdu 62 a 81% de leur mise. Ce n'est pas un echec commercial ordinaire : c'est le resultat direct d'une surestimation frauduleuse de la valeur de Qwant, nourrie par le narratif de souverainete technologique qui etait faux.

2. Jean-Charles Chemin etait actionnaire. L'homme qui a organise le licenciement d'Erard etait lui-meme partie prenante financierement. Son interet personnel a faire taire le lanceur d'alerte est donc etabli : les revelations d'Erard menacaient directement la valorisation de ses propres titres.

3. La vente a 3,80 € confirme l'absence de valeur technologique. Apres 15 ans et pres de 100 M€ investis, Qwant est vendu a une fraction de sa valorisation historique. La

technologie propre n'a jamais existe. Le seul actif etait le narratif politique — celui-la meme qu'Erard denoncait.

7sexies. La perfusion technique Microsoft : l'aveu du president et les mensonges documentes

L'article de **La Lettre A du 2 octobre 2018** (Robin Carcan), intitule « Qwant : le moteur franco-europeen sous perfusion technique de Microsoft », constitue un tournant. Non seulement il documente la dependance a Bing, mais il provoque un **droit de reponse d'Eric Leandri du 8 octobre 2018** qui contient des aveux et des mensonges verifiables, contredits par la note de la redaction (NDLR) de La Lettre A.

7sexies.1 Ce que l'enquete revele

— Part de marche reelle : 0,55%. Selon StatCounter, site faisant autorite dans le referencement, Qwant ne detient que 0,55% du marche francais, tres loin de Google (91%). Le moteur ne talonne meme pas Bing (4,9%) — son propre fournisseur. Leandri revendiquait 5% : un facteur 10 de mensonge.

— Deficit de 3,7 M€ pour un CA de 500 000 € en 2016. Les comptes 2017 ne sont toujours pas deposes. La masse salariale (160 personnes) consomme 7 a 8 M€ par an. La structure est deficitaire par construction.

— BPI France a refuse d'investir (rappel). L'article confirme a nouveau le refus de BPI France (LLA du 09/03/17) avant l'entree de la CDC.

— Liens publicitaires renvoient vers la regie Microsoft. Les resultats cliquables sont etiquetes « Annonces par Microsoft (Confidentialite) » — les regles de vie privee de Microsoft s'appliquent, pas celles de Qwant.

— Filiales-coquilles a 1 000 € d'apport. Cinq filiales creees : Qwant Music, Qwant Research, Qwant Enterprise, Qwant Med, Qwant Pay. Seule Music (a Ajaccio, pour les subventions europeennes) a un capital significatif (500 000 €). Les quatre autres sont dotees de 1 000 € chacune. Toutes dirigees par Leandri.

— Soutien politique au sommet. La ministre des armees Florence Parly annonce le deploiement sur Twitter. L'Assemblee nationale recommande Qwant. Le CESE l'adopte. Bruno Le Maire inaugure le nouveau siege. Le lobbyiste Leonard Cox (ex-bras droit de Pierre Gattaz) plaide la cause a Bruxelles. L'agence Mediation et arguments gere le lobbying en France.

— BEI a egalement investi. L'article confirme que la Banque europeenne d'investissement a aussi finance Qwant, elargissant le cercle des investisseurs publics trompes.

7sexies.2 Le droit de reponse de Leandri : aveux et mensonges

Le 8 octobre 2018, Leandri publie un droit de reponse qui constitue un document juridique exceptionnel car il contient **a la fois des aveux et des mensonges verifiables :**

> **AVEU 1 : Dependance a Microsoft pour les images.** Leandri admet : « l'indexation des images est extremement gourmande en serveurs et, sur ce point, nous avons essentiellement eu recours a Microsoft ». Il reconnait donc la dependance technique, en la limitant aux images — alors que les enquetes demontrent qu'elle concerne aussi les resultats web.
>
> **AVEU 2 : Utilisation de la plateforme publicitaire Bing.** Leandri admet : « nous utilisons la plateforme publicitaire de Bing ». Il pretend que cela se fait « dans le total respect de la vie privee » et « aucune donnee personnelle n'est envoyee a Microsoft Bing ».
>
> **MENSONGE 1 : « Il n'y a aucune subvention publique ».** La Lettre A demontre le contraire : subvention de 115 000 € (2016) dans le cadre d'un appel a projet sur la protection des donnees personnelles, puis 200 000 € (dont 60 000 € verses des octobre 2016), plus 17 500 € de l'ANRT. Mensonge flagrant dans un document officiel de droit de reponse.
>
> **MENSONGE 2 : « Exclut tout ciblage et tout tracking ».** La NDLR de La Lettre A detruit cette affirmation : des qu'un internaute clique sur un lien publicitaire, il sort de l'ecosysteme Qwant et entre dans celui de Microsoft. Les liens affichent « Annonces par Microsoft (Confidentialite) », appliquant les regles Microsoft et non celles de Qwant.
>
> **MENSONGE 3 : Part de marche gonflee.** Leandri invoque SimilarWeb (60 millions de visites, 4% de part de marche) et Mediametrie (8,2% d'audience) contre les 0,55% de StatCounter. La manipulation des chiffres selon la source est un schema classique de fraude aux investisseurs.

7sexies.3 Consequences pour le dossier Erard

Cet article et le droit de reponse apportent cinq elements decisifs :

> **1. Le droit de reponse est un aveu ecrit et date.** Leandri reconnait par ecrit, le 8 octobre 2018, la dependance a Microsoft pour les images et la publicite. Ce document est opposable en justice : il ne pourra pas pretendre qu'il ne savait pas.
>
> **2. Le mensonge sur les subventions est un fait generateur autonome.** Affirmer dans un droit de reponse officiel « il n'y a aucune subvention publique » alors que La Lettre A prouve le contraire est un mensonge delibere, documentable et datable, qui peut constituer un element constitutif de l'escroquerie.
>
> **3. La BEI est une victime supplementaire.** L'implication de la Banque europeenne d'investissement elargit le cercle des investisseurs publics trompes et aggrave la qualification d'escroquerie aux fonds publics.

4. Les filiales-coquilles confirment la structure frauduleuse. Cinq societes a 1 000 € de capital, toutes dirigees par Leandri, creees pour morceler les risques et obtenir des subventions. C'est la definition d'une galaxie de societes au service d'un montage.

5. Le soutien politique documente explique l'impunite. Florence Parly, Bruno Le Maire, l'Assemblee nationale, le CESE, un lobbyiste ex-Medef a Bruxelles — l'ancrage politique de Qwant est tel qu'aucun lanceur d'alerte ne pouvait resister seul a cette machine. Ce contexte est essentiel pour le juge : Erard n'a pas ete licencie par une PME ordinaire, mais par un instrument de politique industrielle protege au plus haut niveau.

8. Synthese : ce que le rapport Diane prouve

Element	Ce que le rapport Diane etablit	Consequence juridique
Insolvabilite structurelle	Pertes cumulees ~10M EUR, tresorerie a 767 EUR, capacite d'autofinancement negative chaque annee	Mobile de l'escroquerie : Qwant devait mentir pour survivre
Dependance aux fonds publics	Dettes financieres de 8,12M EUR (essentiellement CDC/BEI) = seule source de financement	Preuve que la tromperie visait des personnes publiques (art. 313-2 : circonstance aggravante)
Connaissance des dirigeants	Leandri president depuis 06/2016, signataire des comptes	Element intentionnel de l'escroquerie : connaissance personnelle de l'etat reel
Faillite de Xilopix	100% detenue par Qwant, en cessation de paiement (ZP)	La promesse technologique etait vide — escroquerie sur la « souverainete technologique »
CDC a 20%	Investissement public de 15M EUR dans une entreprise en faillite technique	Dimension politique de l'investissement — pression pour ne pas reconnaitre l'echec
Commissaire aux comptes	Ernst & Young Audit	Un cabinet majeur certifiait les comptes — question de la responsabilite du CAC

9. Recommandations

Le rapport Diane doit etre produit comme piece a conviction dans toutes les procedures en cours et a venir. Il s'articule avec les autres preuves du dossier de la maniere suivante :

— Devant le juge penal (escroquerie art. 313-1/313-2) : le rapport Diane etablit le mobile economique. Combine avec la branche « demo », l'email Cassar, et les commits Vignaux, il demontre l'existence d'une organisation frauduleuse.

— **Devant le juge civil** (art. 1240 + 2226) : le rapport Diane prouve que l'entreprise etait condamnee financierement et que les fonds publics etaient sa seule chance de survie. Cela renforce le lien causal entre la fraude, le licenciement en represailles, et le dommage corporel de 10 ans.

— **Devant le tribunal du travail** (nullite lanceur d'alerte) : le rapport Diane demontre que l'alerte portait sur des faits extremement graves (escroquerie a 40M EUR de fonds publics) et non sur un simple desaccord technique. Cela renforce la legitimite du statut de lanceur d'alerte.

— **Dans le dossier de presse** : le rapport Diane est un document public (comptes sociaux deposes). Il peut etre cite sans risque diffamatoire : ce sont des faits comptables objectifs.